

ขาออกที่สำแดง แต่นำใบขนสินค้าไปยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย นาย ว. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่ให้ นาย ว. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกินกว่าจำนวน ๓๒๑,๔๓๑.๒๕ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นาย ว. ได้จดทะเบียนให้ที่ดินมีโฉนดแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตร โดยเสนอหาไม่มีค่าตอบแทน หลังจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรียกให้นาย ว. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๒๑,๔๓๑.๒๕ บาท เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่นาย ว. เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับโอนจากนาย ว. และมีประกาศที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ยึดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีราคาประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการที่นาย ว. จดทะเบียนให้ที่ดินที่พิพาทแก่ผู้ฟ้องคดีโดยเสนอหาไม่มีค่าตอบแทนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว พฤติการณ์แห่งการกระทำดังกล่าวของนาย ว. จึงเป็นการหลีกเลี่ยงมิให้ที่ดินพิพาทถูกยึดใช้หนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพราะหากนาย ว. ประสงค์จะโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเสนอหาแล้ว ไม่มีเหตุใดที่จะต้องมาโอนให้หลังจากศาลมีคำพิพากษา นอกจากการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องถูกบังคับคดีตามคำพิพากษา จึงเป็นการทำนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการแสดงเจตนาหลงตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับกันได้ตามมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีส่วนได้เสียยกความเสียเปล่าขึ้นกล่าวอ้างได้ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาทไว้แทนนาย ว. บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ที่ดินพิพาทจึงยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ว. อยู่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่ให้นาย ว. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกินกว่าจำนวน ๓๒๑,๔๓๑.๒๕ บาท คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๖๓/๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับโอนจากนาย ว. และมีประกาศที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ยึดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนนาย ว. บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายในอายุความ ๑๐ ปี นับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะใช้



มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีพอสมควรแก่เหตุกับหนี้ที่ต้องชำระ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขายทอดตลาดได้ราคาเกินกว่าจำนวนหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดดังกล่าว ให้คืนส่วนที่เกินจำนวนหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีถือกรรมสิทธิ์ไว้แทน นาย ว. บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ตามคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และประกาศที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่สั่งให้ยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับโอนจากนาย ว. จึงเป็นคำสั่งและประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๕๕/๒๕๖๗)

กรณีที่กระทรวงการคลังโดยปลัดกระทรวงการคลังมีหนังสือปฏิเสธการขอคืนส่วนของผู้ร้อง ในฐานะเจ้าของรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดมาจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด นั้น เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่ออกแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด อันถือได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้อำนาจไว้ เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องและเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเป็นสามีภรรยาด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แต่อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมีเจตนาเปิดเผย พฤติการณ์ย่อมถือได้ว่าทั้งสองคนอยู่อาศัยร่วมกันตลอดมาและมีเจตนาเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันเช่นเดียวกับสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อทรัพย์สินที่ผู้ร้องขอให้คืนส่วนเป็นทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้มาภายหลังจากอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมที่มีส่วนในทรัพย์สินที่ร้องขอให้คืนส่วนตามมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะไม่ปรากฏชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิขอคืนส่วนในทรัพย์สินดังกล่าวจากการขายทอดตลาด การที่กระทรวงการคลังโดยปลัดกระทรวงการคลังมีหนังสือปฏิเสธการขอคืนส่วนจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ร้อง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๐-๑๖๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)

หน้า ๔๙๐-๔๙๘



บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

แม้ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจะเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ แต่เจ้าหน้าที่เวนคืนมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำการสอบสวนให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิดังกล่าวหรือไม่ การปฏิเสธการสอบสวนสิทธิโดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินจากนางสาว ว. จำนวน ๒ แปลง คือ (๑) ที่ดินตามหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) เลขสำรวจที่ ๙๑/๕๑ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา และ (๒) ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๐๕๒ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา ภายหลังที่ดินแปลงนี้ได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๕๑ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา ต่อมา ที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๕๑ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวแล้ว ต่อมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๕๑ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เข้าแจ้งขังรังวัดเอกซเรย์รังวัดที่ดินตามหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) เลขสำรวจที่ ๙๑/๕๑ ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่ายังมีที่ดินที่มีการครอบครองทำประโยชน์เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ซึ่งยังไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน ขอให้ดำเนินการสอบสวนสิทธิตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไป แต่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ที่ดินตามผลการรังวัดของช่างรังวัดเอกซเรย์ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๕๑ ซึ่งมีด้านทิศตะวันออกจดลำตะคองโดยไม่ปรากฏว่าติดที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขสำรวจที่ ๙๑/๕๑ จึงไม่ดำเนินการสอบสวนสิทธิตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งตามหนังสือดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



แม้หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) เลขสำรวจที่ ๙๑/๕๑ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินตามเอกสาร ภ.บ.ท. ๕ เลขสำรวจที่ ๙๑/๕๑ จึงเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น เพื่อดำเนินการสอบสวน ให้ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามเอกสาร ภ.บ.ท. ๕ เลขสำรวจที่ ๙๑/๕๑ ดังกล่าวหรือไม่ หากสอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว จึงจะทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๑ ต่อไป แต่หากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิก็ต้องดำเนินการดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้กำหนดว่าในการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้เฉพาะผู้ที่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินเท่านั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะครอบครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ แต่เมื่อที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดี ปฏิเสธการสอบสวนสิทธิ โดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามเอกสาร ภ.บ.ท. ๕ เลขสำรวจที่ ๙๑/๕๑ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๙/๒๕๖๘)

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

ราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืน และมีสภาพ ทำเลที่ตั้งเช่นเดียวกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ จะมีผลใช้บังคับประมาณ ๑ ปีเศษ รับฟังได้ว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การที่กรมชลประทานมิได้นำราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมาพิจารณาและกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี แม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเพียงยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ แต่การกำหนดค่าทดแทน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กรณีจึงถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๓๑ และเลขที่ ๑๑๔๘๑ ต่อมา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวบางส่วนถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง (คลองระบายน้ำลำเบ็ด) จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโซน-บล็อก ๐๑ F หน่วยที่ ๔ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นตารางวาละ ๒๕๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๓๑ ถูกเขตเวนคืนเนื้อที่ ๓ งาน ๘๓.๓ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๙๕,๘๒๕ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๔๘๑ ถูกเขตเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๒๙,๗๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงเพิ่มขึ้น

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ ในราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการซื้อขายก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับประมาณ ๑ ปีเศษ และที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่เดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา เป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง มีด้านที่ติดทางสาธารณประโยชน์ ๑ ด้าน และมีระยะห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๓ กิโลเมตร จึงพอรับฟังได้ว่าราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม แม้หลักฐานการซื้อขายที่ดินดังกล่าวจะเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีเพ่งยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ แต่การกำหนดค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ กล่าวคือ ต้องคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย ปัญหาดังกล่าวจึงถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ มีการจดทะเบียนซื้อขายเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท ที่ดินมีเนื้อที่ ๓ ไร่



๑ งาน ๖๗ ตารางวา คิดเป็นราคาซื้อขายไร่ละ ๒๔๘,๗๒๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๒๑.๘๐ บาท แต่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๘๑ ของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ทั้งแปลงราคา ๗๒,๓๖๐ บาท ที่ดินมีเนื้อที่ ๓ งาน ๔๒.๔ ตารางวา คิดเป็นราคาไร่ละ ๘๔,๕๓๒ บาท หรือตารางวาละ ๒๑๑.๓๓ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในขณะที่ซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ ที่มีราคาตารางวาละ ๒๒๕ บาท อยู่เล็กน้อย จึงเห็นสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๘๑ ถูกเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๗๑,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๙,๗๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๔๑,๖๕๐ บาท ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๓๑ นั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของการกำหนดที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด ประเด็นดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๒/๒๕๖๗)

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดทางสาธารณประโยชน์ สภาพทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีใช้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ แม้ว่าที่ดินบริเวณที่ถูกเวนคืนจะอยู่ติดกับสาธารณประโยชน์ และอยู่ห่างจากทางสาธารณประโยชน์เกินระยะ ๔๐ เมตร แต่ก็ถือว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้สะดวก ย่อมมีสภาพและราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดดีกว่าที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่พิจารณาถึงสภาพที่ดินที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่คำนึงถึงสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเกลือ อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วนถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา ในการกำหนดเงินค่าทดแทนปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้แบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเป็น ๑๐ โซน ในแต่ละโซนแบ่งเป็นโซนย่อยอีก โซนละ ๒-๖ โซนย่อย และใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในแต่ละโซนเป็นฐาน แล้วปรับเปลี่ยนให้อีก ร้อยละ ๑๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกกำหนดให้อยู่ในโซนที่ ๖ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ โซนย่อย มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ดังนี้ โซนย่อยที่ ๖.๑ ที่ดินติดถนน ขอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท และโซนย่อยที่ ๖.๒ ที่ดินนอกเหนือจากโซนย่อยที่ ๖.๑ ไร่ละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้เพิ่มเงินค่าทดแทนในแต่ละโซนย่อยให้อีกร้อยละ ๑๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ คิดเป็นเงินค่าทดแทนไร่ละ ๒๖๔,๐๐๐ บาท และไร่ละ ๑๕๔,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในโซนย่อยที่ ๖.๒



คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี ราคาไร่ละ ๑๕๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๒,๑๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับ จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนฯ มีมติให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๕๐ จากราคาไร่ละ ๑๕๔,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๒๓๑,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียังคงไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ย

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดทางสาธารณประโยชน์ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดบึงสาธารณประโยชน์ สภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีใช้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ แม้ว่าที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนจะอยู่ติดบึงสาธารณประโยชน์ และเป็นส่วนที่อยู่ห่างจากทางสาธารณประโยชน์เกินระยะ ๔๐ เมตร แต่ก็ถือว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้สะดวก การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยฐานจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยไม่พิจารณาถึงสภาพที่ดินที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีที่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนเท่ากับที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่คำนึงถึงสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินที่อยู่ติดจากส่วนที่อยู่ติดถนนเกินระยะ ๔๐ เมตร และเป็นที่ดินที่ติดบึงสาธารณประโยชน์ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนเบื้องต้นลดหลั่นลงมาจากที่ดินที่อยู่ในโซนย่อยที่ ๖.๑ ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดถนน ขยาย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร เมื่อที่ดินในโซนย่อยที่ ๖.๑ ได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนเบื้องต้นไร่ละ ๒๖๔,๐๐๐ บาท ดังนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนเบื้องต้นที่ลดหลั่นลงมาเป็นไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ จากฐานเงินค่าทดแทนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เป็นไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๗๕๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๙๑,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนไปแล้ว ๓๗๘,๒๖๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๑๒,๙๘๗.๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๘/๒๕๖๗)

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ดินที่ได้รับการพัฒนาโดยมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนเนื่องจากใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจรีสอร์ท มีสภาพทำเลและที่ตั้งดีกว่าที่ดินแปลงอื่น ซึ่งเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาเดียวกันกับที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในอัตราตารางวาละ



๕๔๙ บาท โดยไม่นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงอื่นในกลุ่มเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณา กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา และประกอบธุรกิจประเภทรีสอร์ทบนที่ดินดังกล่าว มีบ้านพักจำนวน ๑๓ หลัง ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วนถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๘ มีสภาพทำเลที่ตั้งเป็นที่ดินเกษตรกรรม มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๓๓ บาท มีค่าดัชนีประจำกลุ่มเท่ากับ ๑.๔๐๕๗ และเมื่อนำค่าดัชนีประจำกลุ่มดังกล่าวมาคูณกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จะได้ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ตารางวาละ ๔๖๘ บาท และได้ปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนอีกร้อยละ ๒๘ ของราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด เป็นเงินค่าทดแทนตารางวาละ ๕๙๙ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา หรือ ๑๓๖ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนจำนวน ๘๑,๔๖๔ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่พอใจจำนวนค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับ จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มเป็นตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท และขอค่าเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพิ่มจาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายในกำหนดระยะเวลา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินในกลุ่ม ๘ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตั้งอยู่ มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา ราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท และราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒๘๓.๑๒ บาท มีอาณาเขตด้านทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์และทิศตะวันออกจดคลองสาธารณประโยชน์ ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีอาณาเขตติดคลองลำตะคองสามด้านและติดทางสาธารณประโยชน์หนึ่งด้าน จึงมีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินคล้ายกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๓๓ บาท สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินดังกล่าว จึงสามารถนำราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ โดยถือว่าราคาซื้อขายที่ดินตามปกติของผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรมีราคาไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราตารางวาละ ๕๙๙ บาท จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อย่างไรก็ตาม เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๓๓ บาท และมีการพัฒนาที่ดินโดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนเนื่องจากประกอบธุรกิจ



รีสอร์ท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสภาพทำเลและที่ตั้งที่ดีกว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ซึ่งเป็นที่ดินเกษตรกรรม จึงสมควรเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกในอัตรา ร้อยละ ๒๐ ของราคาซื้อขายที่ดินตารางวาละ ๒,๔๙๙ บาท เป็นตารางวาละ ๒,๙๙๘.๘๐ บาท และเมื่อปรับเพิ่มค่าเงินทดแทนตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนอีกร้อยละ ๒๘ ของราคาซื้อขายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดแล้ว เป็นเงินค่าทดแทน ตารางวาละ ๓,๘๓๘.๔๖ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา หรือ ๑๓๖ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๕๒๒,๐๓๐.๕๖ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไปแล้วจำนวน ๘๑,๔๖๔ บาท จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจำนวน ๔๔๐,๕๖๖.๕๖ บาท

สำหรับเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้เพราะเหตุบ้านพักสำหรับให้เช่าพักถูกเวนคืน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบธุรกิจรีสอร์ท โดยมีบ้านพักให้เช่าจำนวน ๑๓ หลัง รวม ๑๙ ห้อง ถือเป็นการประกอบกิจการขนาดใหญ่ ห้องพักค่อนข้างโอ่อ่า ทำเลดีคลองลำตะคอง ซึ่งน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถให้ชาวบ้านพักดังกล่าวได้ในราคาหลังละ ๑๑,๖๐๐ บาท ต่อเดือน บ้านพักดังกล่าวถูกเวนคืนจำนวน ๓ หลัง เป็นค่าเช่าเดือนละ ๓๔,๘๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๔๑๗,๖๐๐ บาท แต่ค่าเช่าดังกล่าวยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเป็นค่าทำความสะอาด ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงสมควรหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกครึ่งหนึ่ง เหลือความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๘๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนความเสียหายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ศาลจึงไม่อาจกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายในส่วนที่เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายส่วนนี้ไปแล้วจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๑๔๗/๒๕๖๗)

ที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้มาจากการซื้อและยังอยู่ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มาซึ่งที่ดินที่ถูกเวนคืน แม้ว่าจะไม่ปรากฏหนังสือสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายและหลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ เช็ก แคชเชียร์เช็ก และเอกสารที่ผู้ขายได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินสด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินที่ถูกเวนคืนมาในราคาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงเพียงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยไม่ได้คำนึงถึงการได้มาซึ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าว



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๕ แปลง คือ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๑๘๘ เลขที่ ๕๕๔๕๐ เลขที่ ๕๕๔๔๙ เลขที่ ๕๕๔๔๘ และเลขที่ ๕๕๔๔๗ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา เนื้อที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา เนื้อที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา เนื้อที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา และเนื้อที่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ตามลำดับ โดยซื้อมาจากนาย ย. รวมเป็นเงินจำนวน ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วนถูกเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณา วางหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน โดยแบ่งที่ดินออกเป็น ๑๑ กลุ่มใหญ่ และ ๑ กลุ่มย่อย โดยนำราคาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนที่มีการจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวมีผลใช้บังคับมาพิจารณา ซึ่งมีราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในแต่ละกลุ่ม และมีความหลากหลาย จึงนำหลักเกณฑ์เรื่องการคิดค่าดัชนีประจำกลุ่มที่ดินมาใช้ โดยคำนวณ จากค่ากลางของราคาซื้อขายที่ดินที่ปรับให้เป็นราคาในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา แล้วนำมาคูณกับ ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินรายแปลงที่ต้องเวนคืนเพื่อให้ได้ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ทั้งนี้ หากที่ดินแปลงใดเมื่อนำค่าดัชนีประจำกลุ่มคูณกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นราคาซื้อขายกัน ตามปกติในท้องตลาดแล้ว ยังต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ดินที่มีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ให้ใช้ราคา ซื้อขายที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินสำหรับที่ดินแปลงนั้น ๆ และเนื่องจากการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษดังกล่าว มีการก่อสร้างรั้วไม่ให้เชื่อมทางตลอดสายและมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทาง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตามเหตุและวัตถุประสงค์ ของการเวนคืนเพิ่มให้อีกร้อยละ ๒๘ จากราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดทุกกลุ่มทุกแปลง ที่คำนวณได้ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๕ แปลง ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ ๒ มีค่าดัชนีประจำกลุ่ม เท่ากับ ๑.๓๖๙๐ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๑๘๘ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒,๑๐๐ บาท เมื่อคูณกับค่าดัชนีประจำกลุ่มได้ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๒,๘๗๕ บาท และเมื่อปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน คิดเป็นเงินค่าทดแทน ตารางวาละ ๓,๖๘๐ บาท ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๔๕๐ เลขที่ ๕๕๔๔๙ เลขที่ ๕๕๔๔๘ และเลขที่ ๕๕๔๔๗ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อคูณกับค่าดัชนี ประจำกลุ่มแล้ว เท่ากับ ๑,๓๖๙ ซึ่งน้อยกว่าราคาซื้อขายที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดิน ตารางวาละ ๒,๑๓๕ บาท จึงใช้ราคาซื้อขายที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินเป็นราคาซื้อขายกัน ตามปกติในท้องตลาด เมื่อปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน คิดเป็นเงินค่าทดแทนตารางวาละ ๒,๗๓๓ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดเงิน ค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๑๘๘ ตารางวาละ ๓,๖๘๐ บาท โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๔๕๐ เลขที่ ๕๕๔๔๙ เลขที่ ๕๕๔๔๘ และเลขที่ ๕๕๔๔๗ ตารางวาละ ๒,๗๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงิน ค่าทดแทนที่ดินจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่พอใจ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกระทรวงคมนาคม



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ให้เวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เนื้อที่ ๑๙๖ ตารางวา และให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเวนคืน ได้แก่ ค่าออกแบบบ้าน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินที่ถูกเวนคืนรวมทั้งค่าประเมินทรัพย์สิน และค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ ในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินที่ถูกเวนคืนมาในคราวเดียวกันทั้ง ๕ แปลง เนื้อที่ทั้งหมด ๘๖๔ ตารางวา คิดเป็น ราคาตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท แม้ว่าจะไม่ปรากฏหนังสือสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงหนังสือ สัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และหลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ เช็ค แคชเชียร์เช็ค และเอกสารที่นาย ย. ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง ๕ แปลง ในวันเดียวกัน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้โต้แย้งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ที่ดิน ที่ถูกเวนคืนมาในราคาตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท จริง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินมาแล้วถูกเวนคืนภายใน ห้าปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดิน การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้ง ๕ แปลง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ดินในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงิน ค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๑๘๘ ตารางวาละ ๓,๖๘๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๔๕๐ เลขที่ ๕๕๔๔๙ เลขที่ ๕๕๔๔๘ และเลขที่ ๕๕๔๔๗ ตารางวาละ ๒,๗๓๓ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินมาโดยการซื้อ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เท่ากับราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าวมา คือ ตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท รวมเงินค่าทดแทนที่ดิน ที่ถูกเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๙๗๘,๘๕๗ บาท

สำหรับกรณีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เนื้อที่ ๑๙๖ ตารางวา นั้น เห็นว่า ภายหลังจากการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ แปลง มีเนื้อที่เหลือน้อยกว่า ๒๕ ตารางวา แต่เมื่อที่ดินทั้ง ๒ แปลงดังกล่าว อยู่ติดกันและติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินอีก ๓ แปลงของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่ต้องตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีจากการเวนคืนดังกล่าว

สำหรับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อนำมาซื้อที่ดินรวมราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อขอวงเงินกู้ นั้น เห็นว่า ความเสียหายดังกล่าว มิใช่ความเสียหายอันเกิดจากการเวนคืนที่ดินโดยตรง การที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียดอกเบี้ยและราคา ประเมินทรัพย์สินดังกล่าวเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเองที่กู้เงินจากธนาคารเพื่อนำมาซื้อที่ดิน ดังกล่าว อันเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่อาจคาดเห็นได้ ส่วนค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือต้องหาซื้อที่ดินแปลงใหม่ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังมีที่ดิน



ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เนื้อที่ ๑๙๖ ตารางวา ผู้ฟ้องคดียังคงสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวปลูกสร้างบ้านได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการว่าจ้างสถาปนิกให้ออกแบบแปลนบ้านแต่ไม่สามารถนำแบบแปลนบ้านที่ได้ออกแบบสำหรับการก่อสร้างบนที่ดิน ๓๒๐ ตารางวา มาก่อสร้างบนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีเนื้อที่ ๑๙๖ ตารางวา ได้ ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ จะมีได้กำหนดอย่างแน่ชัดว่าความเสียหายกรณีนี้สามารถกำหนดเงินค่าทดแทนให้ได้ แต่โดยที่การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกเวนคืน รัฐต้องกำหนดเงินค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรม เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกรณีนี้เป็นความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนโดยตรง และผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานพิสูจน์ได้ จึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเป็นค่าออกแบบแปลนบ้านรวมค่าเขียนแบบของสถาปนิก จำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๕/๒๕๖๗)

เมื่อที่ดินแปลงที่ แบ่งแยกมาจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน์เพียงด้านเดียว ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดทางสาธารณประโยชน์สองด้าน สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงดีกว่าที่ดินแปลงดังกล่าว ดังนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นราคาที่สอดคล้องใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และติดทางสาธารณประโยชน์สองด้านเช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าราคาที่ซื้อขายที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๔ ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลหนองไทร อำเภอฟุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๔ ตารางวา ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ราคาตารางวาละ ๗๕๐ บาท (ไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท) คิดเป็นเงินจำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท และส่วนที่ ๒ ที่ดินที่ต่อจากส่วนที่ ๑ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๒๐๐ บาท (ไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท) คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓๒๙,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่เห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง จึงอุทธรณ์ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น จำนวน ๔๕๔,๘๘๕ บาท



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สภาพและทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านทิศเหนือ ติดทางหลวงแผ่นดิน ทิศตะวันออกติดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ติดที่ดินของบุคคลอื่น และในบริเวณรัศมี ๑ ตารางกิโลเมตร มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๖๐๐ เนื้อที่ ๒๑ ตารางวา ในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยไร่ละ ๓๘๐,๙๕๒ บาท คิดเป็นตารางวาละ ๙๕๒.๓๘ บาท โดยที่ดินแปลงดังกล่าวแบ่งแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๙๗๗ ของผู้ฟ้องคดี และเป็นที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกัน อีกทั้ง การซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๖๐๐ เป็นการซื้อขายที่ดินก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ใช้บังคับ ประมาณ ๘ ปี จึงสามารถนำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๖๐๐ แม้จะเป็นแปลงเล็ก เนื้อที่ ๒๑ ตารางวา แต่เป็นที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน์เพียงด้านเดียว ในขณะที่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๙๗๗ ของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นที่ดินแปลงใหญ่กว่า เนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๔ ตารางวา แต่ติดทางสาธารณประโยชน์สองด้าน คือ ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงดีกว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๖๐๐ ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ใช้บังคับ จึงไม่ควรต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๖๐๐ ที่ซื้อขายกันเฉลี่ยตารางวาละ ๙๕๒.๓๘ บาท คิดเป็นไร่ละ ๓๘๐,๙๕๒ บาท และเป็นราคาที่สอดคล้องใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๒๒๑ ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับประมาณ ๒ ปี เนื้อที่ ๒ ไร่ ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยที่ดินแปลงดังกล่าวติดทางสาธารณประโยชน์สองด้านเช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงรับฟังได้ว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๒๒๑ อยู่ใกล้กันกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๙๗๗ ของผู้ฟ้องคดี ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ในขณะที่ถูกเวนคืนจึงไม่ควรแตกต่างจากราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๒๒๑ ดังกล่าวมากเกินไป การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ ๑ ซึ่งติดถนนสายยางงาม-หนองยาง ในระยะ ๔๐ เมตร ในราคาตารางวาละ ๗๕๐ บาท คิดเป็นไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และที่ดินส่วนที่ ๒ ซึ่งติดถนนสาธารณะทั้งสองด้าน กำหนดให้ในราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท แม้จะอยู่ห่างจากถนนสาธารณะเกินระยะ ๔๐ เมตร ก็ย่อมมีสภาพทำเลที่ตั้งดีกว่าที่ดินที่ไม่ติดถนน ขอย ทาง ที่ได้รับการกำหนดค่าทดแทนในราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เท่ากัน การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนที่ ๒ เท่ากับที่ดินที่ไม่ติดถนน ขอย ทาง และแตกต่างจากค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่ ๑ มาก จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อพิจารณาตามแผนที่แสดงรายละเอียดที่ตั้งที่ดินที่ถูกเขตชลประทานแล้ว ปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีรูปแปลงที่ดินคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู ติดถนนสาธารณะสองด้าน แนวเวนคืนตัดผ่านบริเวณกึ่งกลางที่ดิน ทำให้ที่ดินที่เหลือถูกแบ่งออกเป็นสองด้าน โดยมีแนวคลองส่งน้ำ คั่นกลาง ที่ดินส่วนที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของแนวเวนคืน (คลองส่งน้ำ) แม้ยังคงติดถนนสาธารณะ



สองด้านเหมือนเดิม แต่ด้านที่ติดถนนสาธารณะทิศเหนือมีความกว้างลดลงจากเดิมมาก ส่วนที่ดินที่เหลือด้านทิศตะวันตกมีสภาพเป็นที่ดินติดถนนสาธารณะเพียงด้านเดียว คือ ด้านทิศเหนือ ทำให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดลง ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ซึ่งตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้นำความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนมาคำนึงในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ถูกเวนคืนด้วย ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีประกอบกับราคาซื้อขายที่ดินตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ไม่ควรต่ำกว่าไร่ละ ๓๘๐,๙๕๒ บาท รวมทั้งสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีสภาพเป็นที่ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน หากมีการซื้อขายที่ดินทั้งแปลงก็ควรมีราคาซื้อขายในอัตราเดียวกัน จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ในราคาไร่ละ ๓๘๐,๙๕๒ บาท คิดเป็นตารางวาละ ๙๕๒.๓๘ บาท เท่ากันทั้งสองส่วน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งสองส่วน เนื้อที่รวม ๒ ไร่ ๒๔ ตารางวา (๘๒๔ ตารางวา) ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเป็นเงินจำนวน ๗๘๔,๗๖๑.๑๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินทั้งสองส่วนไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๓๒๙,๘๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๕๔,๙๖๑.๑๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเพียง ๔๕๔,๘๘๕ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๙๒/๒๕๖๗)

เมื่อที่ดินแปลงข้างเคียงที่ถูกเวนคืนในคราวเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีสภาพการทำประโยชน์ เนื้อที่ และทำเลใกล้เคียงกัน จึงสมควรนำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วย แต่โดยที่ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพทำเลที่ตั้งดีกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี และราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ขายขายให้แก่ผู้ซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ จึงมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ถึง ๙ เท่า ดังนั้น จึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้มีราคาใกล้เคียงโดยลดหลั่นจากราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ ๗๘.๑๓ ของราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว และปรับเพิ่มตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้อีกร้อยละ ๒๘

คดีนี้เดิม พันตำรวจเอก ด. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลขุนพระ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่พันตำรวจเอก ด. ตารางวาละ ๕๗๓ บาท ที่ดินถูกเวนคืนตามผลการรังวัดเบื้องต้นเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา เป็นเงินจำนวน ๓,๑๙๙,๖๓๒ บาท กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงตารางวาละ ๑๓๘ บาท เนื้อที่ตามผลการรังวัดเบื้องต้นจำนวน ๔๖ ไร่ ๑ งาน ๕๙ ตารางวา เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๒,๕๖๑,๑๔๒ บาท แต่เนื่องจากค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน จึงกำหนดให้ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน เป็นเงินจำนวน ๑,๕๙๙,๘๑๖ บาท และกำหนดเงิน



ค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๘๐๙,๔๔๘ บาท พันตำรวจเอก ด. ไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเงินค่าทดแทนเพิ่ม คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มีมติเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่พันตำรวจเอก ด. จากตารางวาละ ๕๗๓ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๓๒๗ บาท และยื่นจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนแก่พันตำรวจเอก ด. และแนวทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้พันตำรวจเอก ด. ไปรับเงินค่าทดแทนเพิ่มตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำนวน ๔,๒๑๐,๓๓๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๑๔๑,๔๒๖.๑๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๓๕๑,๗๕๗.๑๔ บาท แต่พันตำรวจเอก ด. ไม่ไปติดต่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าว แนวทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จึงนำเงินค่าทดแทนเพิ่มไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน ต่อมา พันตำรวจเอก ด. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของพันตำรวจเอก ด. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนและเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น รวมเป็นเงินจำนวน ๔๑,๐๖๙,๒๑๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด มีการเวนคืนที่ดินพิพาทเพิ่มเติมซึ่งภายหลังจากการรังวัดแบ่งขายที่ดินปรากฏว่า ที่ดินพิพาทถูกเวนคืนจริงเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐.๗ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๗๗ ตารางวา

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการซื้อขายที่ดินมีโฉนดระหว่าง นางสาว ศ. ผู้ขาย กับสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา ในราคา ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๒,๔๙๙ บาท และที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๕๑๓ บาท และปรากฏตามรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนว่า ที่ดินของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ซึ่งถูกเขตทางหลวงพิเศษถูกจัดให้อยู่ในที่ดินกลุ่มที่ ๘ สภาพทำเลเป็นที่ดินเกษตรกรรมในท้องที่ตำบลหนองน้ำแดง คำตัดสินนี้ประจำกลุ่มเท่ากับ ๑.๔๐๕๗ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒๘๕ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๕๑๓ บาท และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ปรับเพิ่มค่าทดแทนให้เป็นตารางวาละ ๓,๑๙๙ บาท โดยนำราคาซื้อขายของที่ดินแปลงนี้ตารางวาละ ๒,๔๙๙ บาท มาเป็นฐานในการกำหนดเงินค่าทดแทนและปรับเพิ่มตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้อีกร้อยละ ๒๘ ดังนั้น เมื่อที่ดินของพันตำรวจเอก ด. อยู่ห่างจากที่ดินของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เพียงประมาณ ๗๐๓ เมตร และมีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน จึงฟังได้ว่า ที่ดินของพันตำรวจเอก ด. กับที่ดินของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด มีสภาพการทำประโยชน์ เนื้อที่และทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน จึงสมควรนำราคาซื้อขายที่ดินแปลงนี้มาใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของพันตำรวจเอก ด. ด้วย แต่ที่ดินของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด มีรูปแบบคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวเขตด้านทิศเหนือที่เป็นด้านกว้างติดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกที่เป็นด้านยาว



ติดคลองสาธารณะประโยชน์ตลอดแนว เห็นได้ว่า มีสภาพทำเลที่ตั้งดีกว่าที่ดินของพันตำรวจเอก ด. อีกทั้งราคาซื้อขายที่ดินของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เป็นราคาที่เจ้าของที่ดินขายให้แก่สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในรูปแบบสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจและเป็นการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เกือบ ๙ เท่า น่าเชื่อว่าเป็นการซื้อขายที่ผู้ซื้อต้องการที่ดินที่มีสภาพทำเลที่ตั้งและเนื้อที่จำนวนมาก ผู้ซื้อจึงยอมตกลงซื้อในราคาที่สูง กรณีจึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของพันตำรวจเอก ด. ให้มีราคาใกล้เคียงโดยลดหลั่นจากราคาซื้อขายที่ดินของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ ๗๘.๑๓ ของราคาซื้อขายที่ดินของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ตารางวาละ ๒,๔๙๙ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๙๕๒.๓๔ บาท ปรับเพิ่มตามเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๒๘ เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๒,๔๙๙ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐.๗ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๕,๘๗๐,๓๙๙.๓๐ บาท การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่พันตำรวจเอก ด. ตารางวาละ ๕๗๓ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑,๓๒๗ บาท จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่พันตำรวจเอก ด. ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นตารางวาละ ๑,๑๗๒ บาท ที่ดินของพันตำรวจเอก ด. ถูกเวนคืน เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓๖.๒ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน ๖,๖๐๕,๖๒๖.๔๐ บาท และที่ดินถูกเวนคืนเพิ่มเติม เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๔.๕ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๓๗,๓๙๔ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๗,๔๔๓,๐๒๐.๔๐ บาท

สำหรับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลง นั้น เห็นว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๔๕ เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา แปลงที่ดินเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวเขตด้านทิศเหนือของที่ดินติดทางสาธารณะประโยชน์ตลอดแนว หลังการเวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าวรูปแปลงที่ดินกลายเป็นรูปหกเหลี่ยม ด้านทิศเหนือที่ดินติดทางสาธารณะประโยชน์ถูกเวนคืนตลอดแนว ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือด้านทิศเหนือไม่ติดทางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวอีกต่อไป แต่ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๗๗ ตารางวา คิดเป็นร้อยละประมาณ ๗๓.๕๗ ของเนื้อที่เดิม ถือได้ว่ายังมีเนื้อที่คงเหลืออีกมากที่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้ อีกทั้ง ที่ดินแปลงดังกล่าวด้านทิศตะวันตกติดทางสาธารณะประโยชน์ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่พันตำรวจเอก ด. ตารางวาละ ๑๓๘ บาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยยืนยันจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๑๓๘ บาท ที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๗๗ ตารางวา คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๔๓๙,๔๒๖ บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจำนวน ๑๕,๘๗๐,๓๙๙.๓๐ บาท ทั้งนี้ ตามแนวทางการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ และคู่มือการกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๓/๒๕๖๗)



สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนส่วนใหญ่เป็นที่ดินเกษตรกรรม มีระบบสาธารณูปโภค ติดคลองชลประทาน และมีทางเข้าออกได้หลายทาง อีกทั้งภายหลังจากการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงโดยเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองแปลง แปลงที่ดินผิดไปจากเดิมก่อนถูกเวนคืนซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนทั้งสองแปลงใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด จึงเห็นควรปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๐ ของราคาที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบลุม-ช่องจอม ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ด้านเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเป็นรายแปลง โดยแบ่งที่ดินเป็นกลุ่มตามสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน จำนวน ๕ กลุ่ม ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๒ อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๔๒ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๑,๐๑๓ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน ๒,๘๗๘,๙๔๖ บาท และค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องใช้จ่ายในการติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๙๔๖ บาท แล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วมีมติยืนยันราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค่าทดแทนยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ดินเป็นที่ดินเกษตรกรรม ติดทางสาธารณประโยชน์ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ที่ดินกลุ่มนี้เป็นที่ดินมีสภาพทำเลคล้ายกัน คือ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเกษตรกรรม บางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยกลางทุ่งนาและในชุมชน แต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของที่ดินในกลุ่มนี้แตกต่างกัน คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์สูงสุดตารางวาละ ๒๕๐ บาท ต่ำสุดตารางวาละ ๑๐๐ บาท และมีราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนในกลุ่มนี้จำนวน ๑๓ แปลง คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๓๗๖ ตารางวาละ ๗๘๓.๓๓ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๓๗๐ ตารางวาละ ๒๗๙.๖๙ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๖๖๓ ตารางวาละ ๔๗๕ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๒๖๗ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๖๔๖ ตารางวาละ ๒๙.๗๙ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๓๙๔ ตารางวาละ ๘๘.๘๓ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๒๓๔ ตารางวาละ ๔๙.๐๗ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๕๑๗๑ ตารางวาละ ๔๖.๘๗ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๓๘๔ ตารางวาละ ๓๙๐.๘๖ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๙๗๔ ตารางวาละ ๒๕๐ บาท ที่ดินโฉนดที่ดิน



เลขที่ ๖๒๘๖๒ ตารางวาละ ๒๙.๔๑ บาท ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๒๗ ตารางวาละ ๑๕๙.๙๖ บาท และที่ดินแปลงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวน ๑ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๘๘๘ ตารางวาละ ๑,๙๙๓.๒๔ บาท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาซื้อขายของที่ดินแปลงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวน ๑ แปลง นั้น สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่สำนักงานที่ดินแจ้งมา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนกลุ่มนี้ จึงเห็นสมควรนำราคาซื้อขายที่ดินที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในกลุ่มนี้ คือ สูงกว่าตารางวาละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๕ แปลง คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๓๗๖ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๓๗๐ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๖๖๓ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๓๘๔ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๘๘๘ มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อนำราคาที่ได้ไปกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินรายแปลงให้กับแปลงอื่น ๆ ที่ไม่มีราคาซื้อขายหรือมีราคาซื้อขายแต่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของกลุ่มนี้ เท่ากับตารางวาละ ๖๒๘.๑๖ บาท แต่เนื่องจากราคาค่าทดแทนเฉลี่ยต่ำกว่าราคาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ ๓ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยตารางวาละ ๘๔๔ บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินในกลุ่มที่ ๒ กับกลุ่มที่ ๓ แล้วจะเห็นได้ว่า สภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินในกลุ่มที่ ๒ นั้น เป็นที่ดินอยู่อาศัย หรือที่เกษตรกรรม เป็นที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน์ แต่สภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินในกลุ่มที่ ๓ เป็นที่ดินที่ไม่ติดทางหลวงแผ่นดิน ไม่ติดทางสาธารณประโยชน์ แต่ติดร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ติดลำห้วยสาธารณประโยชน์ ติดลำรางสาธารณประโยชน์ จึงเห็นได้ว่า สภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินในกลุ่มที่ ๒ มีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดีกว่าที่ดินในกลุ่มที่ ๓ เพราะที่ดินในกลุ่มที่ ๒ ติดทางสาธารณประโยชน์ จึงไม่เหมาะสมที่จะกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินรายแปลงในกลุ่มที่ ๒ เท่ากับราคา ๖๒๘.๑๖ บาท แต่เห็นควรนำราคาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ ๓ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในกลุ่มที่ ๒ โดยพิจารณาเพิ่มราคาขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ จากราคาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ ๓ ซึ่งผลจากการคำนวณได้ค่าเฉลี่ยที่จะกำหนดราคาค่าที่ดินในกลุ่มที่ ๒ เป็นตารางวาละ ๑,๐๑๓ บาท เท่ากันทุกแปลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเกษตรกรรม มีระบบสาธารณูปโภค ติดคลองชลประทาน และมีทางเข้าออกได้หลายทาง อีกทั้งภายหลังจากการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงโดยเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองแปลง แปลงที่ดินผิดไปจากเดิมก่อนถูกเวนคืนซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนทั้งสองแปลงใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด จึงเห็นควรปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๐ ของราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดตารางวาละ ๑,๐๑๓ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๒๑๕.๖๐ บาท เมื่อปิดคดีแล้วคิดเป็นตารางวาละ ๑,๒๑๖ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๒,๘๔๒ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเป็นเงินจำนวน ๓,๔๕๕,๘๗๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนแล้วเป็นเงินจำนวน ๒,๘๗๘,๙๔๖ บาท คงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๕๗๖,๙๒๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๖๙/๒๕๖๗)



๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

ที่ดินที่ถูกเวนคืนเดิมมีเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา แปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวเขตด้านทิศเหนือของที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ตลอดแนว แม้หลังการเวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าว รูปแปลงที่ดินส่วนที่เหลือกลายเป็นรูปหกเหลี่ยม และด้านทิศเหนือไม่ติดทางสาธารณประโยชน์ แต่ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๗๗ ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๗ ของเนื้อที่เดิม ถือได้ว่ายังมีเนื้อที่คงเหลืออีกมากที่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้ อีกทั้งด้านทิศตะวันตกติดทางสาธารณประโยชน์ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตารางวาละ ๑๓๘ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๓/๒๕๖๗ หน้า ๕๓๔-๕๓๖

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจรีสอร์ท ซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการขนาดใหญ่ และเชื่อได้ว่าสามารถให้เข้าบ้านพักได้ในราคาหลังละ ๑๑,๖๐๐ บาทต่อเดือน เมื่อบ้านพักดังกล่าวถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๔๗/๒๕๖๗ หน้า ๕๒๗-๕๒๙

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

เมื่อสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็นบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้อยู่ในแนวเขตทางที่ถูกเวนคืน ทั้งไม่ปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านพักอาศัยดังกล่าวต้องเปลี่ยนสภาพไปเนื่องจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะเจ้าของโรงเรือนดังกล่าวจึงไม่สามารถร้องขอให้มีการเวนคืนบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพระพุทธร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๘๖.๙๐ ตารางวา ต่อมา ที่ดินดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๒๑.๖๐ ตารางวา ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระพุทธร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ กับทางหลวงชนบท นม. ๓๐๒๔ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๔,๒๖๙.๐๓ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ ขอให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซื้อสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเลขที่ ๑๙๐ โดยอ้างว่า ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนไม่สามารถใช้ปลูกสร้างโรงเรือนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปขายส่งได้ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้อยู่ในแนวเขตเวนคืน และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังมีที่ดินเหลือเพียงพอสำหรับก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวได้สงวนไว้สร้างโรงเรือนตัดเย็บเสื้อผ้าในทำเลกลางชุมชน สาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน บริเวณหน้าบ้าน ห่างจากแนวเวนคืนไม่ถึง ๔ เมตร อยู่ติดขอบถนนไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการเวนคืนเพื่อสร้างใหม่ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้สอย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่ไม่เวนคืนหรือจัดซื้ออาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านตามคำร้องขอ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเลขที่ ๑๙๐ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า บ้านเลขที่ ๑๙๐ ของผู้ฟ้องคดี มีสภาพเป็นอาคารชั้นเดียว มีรั้วคอนกรีตเป็นส่วนที่แยกต่างหากจากตัวบ้าน และมีได้อยู่ในแนวเขตทางที่ถูกเวนคืน อีกทั้งไม่ปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านดังกล่าวต้องเปลี่ยนสภาพไปเนื่องจากการเวนคืน กรณีจึงไม่ตกอยู่ในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะกล่าวอ้างว่า การเวนคืนที่ดินพิพาททำให้บ้านของผู้ฟ้องคดีห่างจากถนน ๓ เมตร จึงไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และทำให้การอยู่อาศัยไม่เป็นไปอย่างปกติสุขเช่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนการเวนคืน นอกจากนั้น การเวนคืนยังทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถสร้างโรงเย็บเสื้อผ้าเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุราชการ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๒๑๔ และบ้านเลขที่ ๑๕๘ ซึ่งอยู่แนวเดียวกันกับบ้านเลขที่ ๑๙๐ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ตาม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ขอให้เวนคืนบ้านเลขที่ ๑๙๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ไม่เวนคืนหรือจัดซื้อสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๑๒/๒๕๖๗)



๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ภายหลังจากการเวนคืน แม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ แปลง จะมีเนื้อที่เหลือน้อยกว่า ๒๕ ตารางวา แต่เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ติดกันและติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินอีกสามแปลงของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่ต้องตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อธิบดีกรมทางหลวงจึงไม่จำเป็นต้องเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดี

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๕/๒๕๖๗ หน้า ๕๒๙-๕๓๒

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

การที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ใช้ที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจัดทำเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โดยมีการทำรั้วคอนกรีต รวมทั้งรั้วตะแกรงเหล็ก กันโดยรอบบริเวณที่ดินที่ใช้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงดังกล่าว โดยภายในรั้วชั้นในและชั้นนอกนอกจากจะมีอาคารโรงซ่อมบำรุงและอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีถนนรอบศูนย์ซ่อมบำรุงด้วย ซึ่งแม้ถนนภายในศูนย์ซ่อมบำรุงจะเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะด้านนอก แต่จุดเชื่อมต่อกับถนนภายนอกมีป้อมยามและไม้กั้นสำหรับตรวจสอบรถจากภายนอกที่จะเข้าไปในศูนย์ซ่อมบำรุง อันแสดงว่าถนนภายในศูนย์ซ่อมบำรุงมิใช่ถนนสาธารณะที่รถหรือบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าออกได้ตามปกติ และ รฟม. ได้ดำเนินการรวมโฉนดที่ดินที่ถูกเวนคืนกับที่ดินแปลงอื่นเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ดังนั้น จึงฟังได้ว่าได้มีการใช้ที่ดินพิพาทที่เวนคืนตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนจึงไม่อาจขอคืนที่ดินพิพาทจากหน่วยงานของรัฐได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรของนาย ล. และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้จัดการมรดกของนาย น. โดยนาย น. และนาย ล. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตั้งอยู่ที่แขวงสามเสนนอกฝั่งเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา ต่อมา นาย ล. และนาย น. ได้ถึงแก่ความตาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เวนคืนที่ดินดังกล่าวเพื่อสร้างทางพิเศษระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายบางซื่อ-หัวลำโพง-พระโขนง และสายลาดพร้าว-สาทร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางเขน เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินแล้วบางส่วน ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อรับผิดชอบการดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

